

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008179-86.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GILMAR MOREIRA BICALHO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5008179-86.2025.4.02.5101

510015705167 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008179-86.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GILMAR MOREIRA BICALHO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual **GILMAR MOREIRA BICALHO** objetiva atribuir efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela definitiva, por meio da qual a parte pleiteia a isenção de imposto de renda, sob a alegação de doença grave.

A liminar foi indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão prolatada no âmbito do processo originário de nº 5005825-88.2025.4.02.5101, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

É o que se observa:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, proposta sob o rito dos juizados especiais federais, por GILMAR MOREIRA BICALHO, objetivando "a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo "in limine" para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de reforma do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de medicamentos, sendo, ainda, conditio sine qua non para alimentação e

sustento de sua família, com a expedição de ofício ao órgão pagador para o imediato cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo."

É o sucinto relatório. Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme previsão no art. 300 do CPC, in verbis:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.

A parte autora autora insurge-se contra o desconto a título de IRPF seus proventos de aposentadoria ao argumento de que é portadora de moléstia grave. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a retenção na fonte do imposto de renda incidente em seu benefício previdenciário.

Alega que é "busca a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de reforma, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Hepatopatia Grave - Hepatite C), com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. O(A) Autor(a) é reformado pelo Exército Brasileiro, desde 31/03/2019, conforme contracheque anexo. Ocorre que, antes mesmo do recebimento do referido benefício de reforma, o(a) Autor(a), em 18/05/2016, já havia sido diagnosticado(a) como portador(a) de doença grave (Hepatopatia Grave - Hepatite C), pois constatado em seus exames, conforme relatórios médicos acostados aos autos..."

A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, extratos do seu benefício previdenciário desde janeiro/2020, suas declarações de IRPF desde o ano-calendário 2020 e outros documentos médicos que confirmem o acometimento da enfermidade que ampare sua pretensão que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.

A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.

Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Também não se verifica o periculum in mora.

A parte autora pretende a isenção do imposto de renda e a restituição dos valores já pagos a tal título desde os 5 últimos anos, mas somente em janeiro de 2025, ingressa com o pedido de tutela de urgência, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, **INDEFIRO O PEDIDO**, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC.

Intime-se a parte autora para cumpra as determinações a seguir, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção:

a) emende a petição inicial informando expressamente, na petição de emenda, se renuncia ao recebimento do valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais, nos termos do artigo 3º da Lei 10.259/01, e apresente o Termo de Renúncia assinado pelo titular do direito renunciado ou por procurador com poderes específicos para tanto (art. 105 CPC);

b) apresente outros documentos médicos que comprovem o acometimento da enfermidade descrita;

c) junte suas declarações de IRPF desde o ano-calendário 2020;

d) anexe os extratos do seu benefício previdenciário desde janeiro/2020;

e) junte planilha de cálculos do valor cuja restituição postula.

II - Atendido o item anterior, cite-se e intime-se a União Federal/Fazenda Nacional para que apresente contestação o, oportunidade em que deverá manifestar-se, expressamente, acerca da possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os termos da proposta, e ainda fornecer ao Juízo toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, consoante o art. 11 da Lei nº 10.259/2001.

Fica a ré ciente que, se for o caso, deverá informar a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre o presente feito e aqueles que estejam eventualmente listados como "possíveis preventos" indicados no sistema E-proc ou outros em curso/julgados no Poder Judiciário, nos termos do artigo 337, incisos VI e VII do CPC.

Na hipótese de oferecimento de eventual proposta de acordo pela ré, dê-se vista à autora para manifestação e, em caso de aceitação, voltem-me conclusos para sentença."

Pois bem.

São requisitos para a concessão da tutela antecipada não só a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, suficientes para as medidas cautelares, mas também a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese, a despeito da narrativa da recorrente sobre a patologia que sofre ser isentiva, não cabe ao Poder Judiciário, mormente de forma antecipatória, acolher pleito normatizado por legislação tributária específica sem que haja prova cabal a sustentá-lo, ou sem que esteja presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo a urgência do pedido.

A propósito, conforme narrativa da inicial, a moléstia infelizmente já se faz presente na vida do autor há certo tempo (desde 2016) e o benefício sobre o qual se postula a isenção de imposto de renda é titulado pelo autor desde 2019. Ocorre que a ação principal com pedido de isenção do tributo foi ajuizada apenas em 28/01/2025, o que revela, ao sentir desta relatoria, ausência de urgência.

Desse modo, em conformidade com o magistrado de primeiro grau, entendo que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória (artigo 300 do CPC).

*Do exposto, **INDEFIRO o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.***

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem conclusos. "

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.